REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-23 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-10 NG ENERO, 2023

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Ramil C. Sanchez,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng Barangay,
Kgg. Mica R. Atatado,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

HINDI NAKADALO:

Wala.

KAPASIYAHAN BLG. 2023 - 002

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 001: "ORDINANSA UKOL SA PAGTATAYO, PANGANGALAGA, AT PAMAMAHALA NG MALAKIHAN AT DI-KALAKIHANG MANUKAN (LARGE AND MEDIUM SCALE POULTRY) SA BAYAN NG TUY, BATANGAS"

SAPAGKAT, ang bayan ng Tuy, Batangas ay patuloy na umuunlad at dumarami ang namumuhunan tulad ng pagtatayo ng malakihan at di-kalakihang manukan;

SAPAGKAT, itinatadhana ng mga sumusunod na batas ang tamang pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan, at kalusugan ng lahat ng mamamayan na siya ring dapat isaalang-alang ng mga nagmamay-ari ng malakihan at di-kalakihang manukan:

a. ***PD 856 o Code on Sanitation of the Philippines*** *– Ito ay isang kautusang inilabas ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong December 23, 1975 na ang pangunahing layunin ay maisulong at gawing isa ang mga pamantayan ng sanitasyon sa bansa upang higit na mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan.*

b. ***RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000*** *– Ito ay isang batas upang magpatibay ng isang sistematiko, komprehensibo at ekolohikal na programa sa pamamahala ng solid waste na magbibigay proteksyon sa kalusugan at kapaligiran, at paggamit ng mga pamamaraang makakalikasan at mapalakas ang konserbasyon at pagbuhay muli sa mga likas na yaman.*

c. ***RA 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999*** *– Ito ang batas na nagsusulong na mabalanse ang pag-unlad at pagbibigay proteksyon sa kapaligiran at likas na yaman lalo't higit sa pagpapanatili ng malinis na hangin at pagsupil sa mga nagiging sanhi ng polusyon.*

d. ***RA 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004*** *– Ito ang batas na ang pangunahing layunin ay maprotektahan, mapreserba at maibalik muli ang kalidad ng malinis na tubig tulad ng bukal, sapa, tubig-dagat, at iba pang pinagkukunan ng tubig ng bansa.*

e. ***RA 7160 o Local Government Code of 1991*** *– Ito ang batas na ibinibigay ang kapangyarihan, awtoridad, responsibilidad, pananagutan, at mga mapagkukunang kagamitan sa pamahalaang bayan upang pamunuan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan at mga likas na yaman at magpatupad ng batas na tutugon sa pangangailan ng bayang nasasakupan.*

Seksyon 15. Ang Estado ay marapat na protektahan at itaguyod ang karapatan sa maayos na kalusugan ng mga mamamayan at maitanim sa kanilang kaisipan ang kahalagahan nito.

Sesyon 16. Ang Estado ay marapat na pangalagaan at isulong ang karapatan ng mga mamamayan sa isang balanse at malusog na kapaligiran na alinsunod sa daloy at kaisahan ng kalikasan.

SAPAGKAT, ang Local Government Unit (LGU) ay sumasang-ayon sa mga ipinatutupad na mga alituntunin at regulasyon ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD);

SAPAGKAT, ang LGU ay nangangailangan ng isang bagong pinasang ordinansa na may kaugnayan sa mga umiiral na negosyo katulad ng malakihan at di-kalakihang manukan.

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Reymundo C. Rodriguez na pinangalawahan ni Kagawad Eduardo P. Afable Jr. ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 001

ORDINANSA UKOL SA PAGTATAYO, PANGANGALAGA, AT PAMAMAHALA NG MALAKIHAN AT DI-KALAKIHANG MANUKAN (LARGE AND MEDIUM SCALE POULTRY) SA BAYAN NG TUY, BATANGAS

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan:

SEKSYON 1. Titulo. Ang Ordinansang ito ay makikilala bilang Ordinansa sa Pagtatayo, Pangangalaga at Pamamahala ng Malakihan at Di-Kalakihang Manukan (Large and Medium Scale Poultry).

SEKSYON 2. Kahulugan ng mga Terminong Ginamit sa Ordinansang Ito.

1. **Malakihang Manukan (Large Scale Poultry)** – Ito ay isang parsela ng lupa o lugar na pinag-aalagaan ng mga manok na hindi bababa sa kalahating (1/2) ektarya ang lawak na naglalaman ng may bilang na 10,001 ulo pataas kagaya ng alin man sa mga sumusunod:

a. palakihing manok (broiler)
b. paitluging manok (layer)
c. panabong na manok (game fowl)
d. mga makabagong teknolohiya ng pagmamanukan

2. **Di-Kalakihang Manukan (Medium Scale)** – Ito ay isang manukan na may bilang na 5,001 hanggang 10,000 ulo.

3. **Mayor's Permit** – Ito ay permiso para makapagtayo at magpatuloy ang operasyon ng negosyo.

4. **DHSUD (Department of Human Settlements and Urban Development)** – Ahensya ng pamahalaan na responsable sa pabahay at ibang programang pangkaunlaran ng bansa

5. **Municipal Poultry Task Force (MPTF)** – Ito ay isang grupo ng mga tauhan ng pamahalaang bayan ng Tuy na ang gawain ay magbisita o magsuri ng sistema ng pamamahala ng mga manukan, magbigay ng ulat sa pamahalaang bayan hinggil sa kanilang obserbasyon.

6. **Pollution Control Officer (PCO)** – Ito ay isang sinanay at sertipikadong manggagawa sa manukan na binigyan ng DENR ng kaalaman hinggil sa pagsugpo ng polusyon.

7. **DENR (Department of Environment and Natural Resources)** – Ahensiya ng pamahalaan ukol sa kapaligiran at natural na yaman ng bansa

8. **Integrator** – Ang kumpanya o tauhan nito na may kinalaman o kaugnayan sa pagsusuplay ng mga pakain ("feeds"), sa paglalagay ng mga sisiw sa manukan, ganoon din sa pag-harvest o pagkuha ng mga manok mula sa manukan.

SEKSYON 3. Probisyon sa Pagtatayo ng Manukan.

1. Walang sinumang tao, natural o huridikal, na bibigyan ng permiso ng Punong Bayan ng walang kaukulang papeles o "requirements" na makapagtayo o makapagsimula ng ganitong negosyo kagaya ng mga sumusunod:

   a. Mga papeles mula sa Sangguniang Barangay

      a.1. Resulta ng Public Hearing ukol sa negosyong ito

      a.2. Kapasiyahan mula sa Sangguniang Barangay kung saan itatayo ang negosyo

      a.3. Sertipikasyon ng Sangguniang Barangay na ang proyekto ay limang daang (500) metro o higit pa ang layo sa mga bahayan, bahay komersiyo o pang-industriya, simbahan, paaralan, at iba pang istrukturang kagaya ng mga nabanggit at isang kilometrong radius na layo sa iba pang poultry farm

   b. Mga papeles mula sa lokal na pamahalaan

   c. Mga papeles mula sa ahensyang nasyonal

2. Regulasyon sa mga nakatayong manukan. Ang mga bago at nakatayo ng manukan ay nararapat na kumuha ng Mayor's Permit taon-taon mula sa buwan ng Enero para sa patuloy na operasyon nito.

SEKSYON 4. Mga Kautusan at Regulasyon. Mahigpit na ipinag-uutos at ipinagbabawal sa lahat ng malakihan at di-kalakihang manukan ang mga sumusunod:

1. Makalabas mula sa mga bahay o kulungan ng mga manok ang langaw o anumang insekto/kulisap at mangalat sa mga kabahayan at komunidad

2. Magkaroon ng hindi maganda o masamang amoy na nalalanghap ng mga tao

3. Makita o malantad sa mga tao na may patay na hayop sa kapaligiran ng manukan

4. Magkaroon ng peste ng mga hayop sa mismong manukan.

5. Pagtanggap ng manok na nagmula sa bayang apektado ng bird flu.

SEKSYON 5. Mga Gabay at Panuntunang Ipinatutupad sa Pinalawig na Batas at Regulasyon.

1. **Lokasyon.** Ang manukan ay nararapat na maitayo lamang sa limang daang (500) metro ang layo o agwat sa mga bahayan, paaralan, tanggapan, o anumang lugar na pinananatilihan ng maraming tao, at iba pang mga alituntuning mula sa DHSUD.

2. **Pagkakaroon ng Waste Management Plan.** Ang manukan ay nararapat na may "waste management plan" na isusumite sa tanggapan ng MENRO (Municipal Environment and Natural Resources Office) bago magsimula ang pag-aalaga ng hayupan.

   2.1. Kabilang dito ang sistema sa pangangalaga at pagprotekta sa mga manok laban sa anumang uri ng sakit, pagsugpo sa mga langaw at iba pang insekto/kulisap, pagtukoy sa mga lugar na apektado at pagdidis-inpekta o pagpuksa sa mga langaw at iba pang insekto/kulisap, at maiwasan ang masamang amoy na dulot ng mga manukan

   2.2. Ang manukan ay dapat na may konkretong "mortality pit" o lagakan/libingan ng mga namatay na mga hayop na ang laki at sukat nito ay batay sa pinagtibay o inaprubahan na Building Permit.

   2.3. Ang manukan ay dapat na mapanatili ang maayos na tapunan o deposito ng mga dumi ng hayop na pumasa sa pagsusuri ng pamahalaang bayan.

   Nararapat na ang may-ari o namamahala sa manukan ay magpasa o magsumite ng proseso kung paano isinasagawa ang pagtatapon ng dumi at namatay na hayop at iba pang uri ng dumi at basura. Kung magkakaroon ng pagbabago sa proseso ng pagtatapon, dapat ay ipagbigay alam sa Municipal Poultry Task Force (MPTF). Ang dumi ng manok ay kinakailangang malinis nang hindi hihigit sa tatlong (3) araw matapos ang huling araw ng pangongolekta o pagkuha ng mga produktong manok.

3. **Pagtatalaga ng manukan ng kahit isang (1) sinanay at sertipikadong Pollution COntro Officer (PCO) ng DENR.** Ang PCO ang mamamahala sa tamang pagtatapon ng dumi at namatay na mga alagang hayop, pagtatapon ng iba pang uri ng dumi at basura, pagkontrol sa pagdami at pagkalat ng mga langaw at iba pang uri ng insekto/kulisap, at iba pang gawain kagaya ng mga nabanggit na kung hindi maisasakatuparan ay magdudulot ng kapahamakan sa komunidad at sa produksyong agricultural. Makikipag-ugnayan ang MPTF sa nakatalagang PCO at kinakailangang ang PCO ay naroroon sa manukan sa oras ng inspeksyon. Hindi maaaring lumagpas sa dalawang (2) panahon ng pag-aalaga at pangongolekta o pangunguha ng mga produktong manok na wala ang PCO sa araw ng inspeksyon.

4. **Ulat ng DENR na ipapasa o isusumite sa pamahalaang bayan sa pamamagitan ng MPTF.** Ang bawat manukan ay nararapat na mabisita ng mga tauhan ng DENR sa kahilingan ng may-ari nito. Ang kopya ng ulat ng DENR ay ipapasa ng may-ari ng manukan sa pamahalaang bayan sa pamamagitan ng MPTF kagaya ng mga sumusunod:

    - SMR (Self-Monitoring Report) – kada-tatlong (3) buwan

    - CMR (Compliance Monitoring Report) – kada-anim (6) na buwan

    - PTO (Permit to Operate Genset [Generator Set]) – kada taon

5. **Inspeksyon ng MPTF.** Ang MPTF ang magsasagawa ng inspeksyon ng apat (4) na beses o higit pa sa bawat manukan sa panahon ng pagpapalaki ng mga alagang manok upang masubaybayan ang magagandang gawain, gayundin ang mga iregularidad sa operasyon ng manukan.

6. **Takdang araw ng pagkakarga (Loading) at pagbibigay pahintulot sa pagkakarga (Loading Permit).** Ang integrator ay kailangang may akreditasyon at rehistrado sa pamahalaang bayan. Bawat manukan ay siguraduhing may kumpletong papeles isang (1) linggo matapos ang huling araw ng pangongolekta o pangunguha ng mga produktong manok (harvest) sa mga sumusunod na ahensya o tanggapan:

    a. Isang patunay mula sa barangay na pirmado ng higit na nakararaming miyembro ng Sangguniang Barangay na nagbibigay ng pahintulot o sa manukan na magkarga ng mga aalagaang sisiw at/o manok.

    b. Matapos ang inspeksyon, ang MPTF ay magsusumite ng Liham Rekomendasyon sa Punong Bayan, kasama ng papeles mula sa Barangay.

    c. Maglalabas ng permiso ng pagkakarga ng mga aalagaang sisiw at/o manok (loading permit) ang Punong Bayan base sa rekomendasyon ng MPTF Monitoring Team.

7. **Pagbabago sa Istruktura o Sistema ng Pangangalaga at/o Pamamahala.** Kung magkaroon ng pagbabago sa istruktura ng mga gusali o sistema ng pangangalaga at/o pamamahala ng manukan ay marapat na humingi ng bagong building permit at iba pang requirements o papeles sa gagawing pagpapalawig o expansion ng nasabing negosyo sa Tanggapan ng Pambayang Inhenyero at iba pang ahensyang sumasaklaw dito.

8. **Pagsasalin ng Pagmamay-ari ng Manukan.**
   a. Anumang pagbabago sa pagmamay-ari ng manukan ay dapat na makapagsumite ng katibayan ng bagong pagmamay-ari sa barangay at pamahalaang bayan.

   b. Anumang paglabag ng naunang may-ari ng manukan ay isasalin at ipapasa sa susunod na may-ari ng manukan.

SEKSYON 6. Paglabag at Kaparusahan.

1. Ang paglabag ng may-ari at/o namamahala ng manukan sa itinatadhana ng Ordinansang ito, tulad ng mga pinalawig na mga alituntunin, ay papatawan ng karampatang kaparusahan kagaya ng mga sumusunod:

   Unang Paglabag: Ang hindi sumunod sa alituntunin ay padadalhan ng liham paalaala upang kumpletuhin at itama ang mga nalabag na alituntunin sa loob ng isa (1) o dalawang (2) buwan simula ng pagtanggap ng liham.

   Ikalawang Paglabag: Sa patuloy na hindi pagsunod sa mga alituntunin ay pagmumultahin ng halagang Dalawang Libong Piso (PHP2,000.00) at kailangang kumpletuhin at itama ang mga nalabag na alituntunin sa loob ng isang (1) buwan simula ng pagtanggap ng liham.

   Ikatlong Paglabag: Ang lumabag ay papatawan ng suspensiyon ng Mayor's Permit at suspensyon ng kanilang operasyon sa loob ng dalawang (2) buwan at magbabayad ng halagang Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP2,500.00) bilang multa.

2. Kapag ang pamahalaang bayan ay tumanggap at napatunayan ang reklamo mula sa mga tao hinggil sa pagkalat ng mga langaw at iba pang insekto/kulisap o di kaya ay masamang amoy mula sa kanilang manukan ay papatawan ng mga sumusunod:

   Unang Paglabag: Suspensyon ng apatnapu't limang (45) araw

   Ikalawang Paglabag: Suspensiyon ng siyamnapung (90) araw

   Ikatlong Paglabag: Karapatan ng pamahalaang bayan na ipatigil ang operasyon ng manukan o ipasara ang nasabing establisyemento dahil sa patuloy na paglabag sa kasunduan at alituntuning ipinatutupad.

SEKSYON 7. Sugnay ng Paghihiwalay (Separability Clause). Kung alin man sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 8. Sugnay na Nagwawalang Bisa (Repealing Clause). Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 9. Pahayag ng Hangarin sa Pagsunod sa Batas (Declaration of Intent to Conform with Law). Ang Ordinansang ito ay sumasailalaim sa mga Pambansang Batas at Alituntunin na sumasakop dito.

SEKSYON 10. Pagkabisa (Effectivity). Ang Ordinansang ito ay magkakabisa labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-10 ng Enero, 2023 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-10 ng Enero, 2023.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan